

1500053-18.2022.8.26.0233

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... contra o patrimônio, inclusive um roubo (certidão de fls. 102/103 - autos 1500181-38.2022.8.26.0233). Além disso, o réu ostenta envolvimento na seara infracional, quando ainda era adolescente, de tal forma que a conduta apurada nestes autos não se trata de ação isolada na vida do réu. Assim, não se fala em mínima ofensividade ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Os elementos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté - Foro de Ibaté - Vara Única

Rua Albano Buzo, 367, Jardim Mariana - CEP 14815-000

Fone: (16) 3343-2104, Ibaté-SP - E-mail: ibate@tjsp.jus.br

1500053-18.2022.8.26.0233 -

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500053-18.2022.8.26.0233

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2022403/2022 - DEL.POL.IBATÉ, 17157247 - DEL.POL.IBATÉ, 693/20/505 - DEL.POL.IBATÉ, 2022403 - DEL.POL.IBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR DANYEL DA SILVA

Denúncia:

Art. 155 § 4º, II do(a) CP(Denúncia)

Aos 08 de dezembro de 2022, às 15 horas e 45 minutos, nesta Comarca de Ibaté, Estado de São Paulo, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real, presente o(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). FELIPE CAVASSO, a Escrevente ao final nomeada, o Promotor de Justiça, Dr. Marco Aurélio Bernarde de Almeida, o(a) Defensor(a) Dr(a). Caio Cesar Domingues, as testemunhas VÂNIO CÉSAR ANTONELLI e Ivone Braz da Silva Basilio e a vítima. Ausente o réu IGOR DANYEL DA SILVA. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decretada a revelia do réu que, embora devidamente citado (fls.117), mudou de endereço sem comunicar o Juízo. Após, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) a tomar as declarações da(s) vítima(s) e o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s), que ingressaram sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no artigo 210, do Código de Processo Penal. Durante a instrução processual, pela acusação foi dito que desistia da inquirição da testemunha Ivone Braz da Silva Basilio. Nada foi requerido pela defesa. Desistência homologada pelo(a) MM. Juiz(a). A seguir, de acordo com o artigo 402 do CPP, pelo(a) MM. Juiz(a) foi concedida a palavra às partes. Por ambas as partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Na

sequência, as partes se manifestaram em debates, fazendo uso do sistema audiovisual. Na sequência, o(a) MM. Juiz(a) proferiu a seguinte sentença: "Vistos. IGOR DANYEL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos II, do Código Penal, porque no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 19h15min, na Rua Doutor Teixeira de Barros, nº 551, nesta cidade e Comarca de Ibaté, subtraiu, para si, mediante escalada, 01 (uma) panela de fumação, avaliada em R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima R. R. R. A denúncia, fundada no inquérito policial, foi recebida em 01/06/2022(fls.101). Regularmente citado o acusado (fls.117), apresentou defesa prévia (fls.123/124). Saneado o feito, seguiu-se a instrução ouvindo-se a vítima, uma testemunha de acusação, decretando-se a revelia ao final. Em alegações finais, o ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a parcial procedência da ação, com a condenação do réu como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, afastando-se a qualificadora referente à escalada, possibilitando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Já o ilustre Defensor reclamou que em caso de condenação seja a pena fixada no mínimo legal, com a aplicação das atenuantes relativas à menoridade relativa e à confissão espontânea na fase policial, com a concessão dos benefícios legais. É o relatório. Fundamento e decido. Procede em parte a pretensão punitiva. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de degravação de imagens de câmera de segurança e prova oral. A autoria é certa. A prova dos autos revelou que foi o réu o autor do furto descrito na denúncia. A vítima relatou que os bens de sua propriedade foram subtraídos e solicitou ao vizinho as imagens da câmera de segurança, sendo possível visualizar o furtador retirando o bem por entre o vão do portão. Essas imagens foram encaminhadas à Polícia Militar, que conseguiu encontrar o réu na via pública, eis que ele apresentava as mesmas características das filmagens. O réu, ao ser abordado, confessou a subtração e indicou para quem havia vendido a panela de fumação furtada. Os bens foram recuperados e restituídos. Avalia o valor deles em aproximadamente R\$ 500,00. Não há dúvida, assim, de que o réu foi autor do crime de furto. Afasta-se a qualificadora da escalada, pois em nenhum momento ficou demonstrado nos autos que o réu ingressou no imóvel de onde retirou os objetos. Os bens foram subtraídos por entre os vãos da grade ou portão. Afasta-se, também, a alegação de insignificância. Sobre tal princípio, trago à baila o ensinamento do Min. Celso de Mello: (...) o princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público (STF, HC nº 84.412-0/SP, DJU 19.11.2004). Desse modo, no caso dos autos, não há ofensividade mínima, diante dos valores dos bens subtraídos (R\$ 500,00). Além disso, o acusado, embora tecnicamente primário, apresenta outros envolvimento criminais, em especial pela prática de crimes contra o patrimônio, inclusive um roubo (certidão de fls. 102/103 – autos 1500181-38.2022.8.26.0233). Além disso, o réu ostenta envolvimento na seara infracional, quando ainda era adolescente, de tal forma que a conduta apurada nestes autos não se trata de ação isolada na vida do réu. Assim, não se fala em mínima ofensividade ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Os elementos dos autos dão conta de que o acusado faz do furto um meio de ganho de vida, merecendo reprovação estatal condizente. Possível, entretanto, o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal: § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Nesse sentido, confira-se: Em relação à figura do furto

privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo 'poder'" (HC 583.023/SC, j. 04/08/2020) Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP).

Primeira fase (art. 59, CP): sopesando-se as circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima: nada recomenda a exasperação, fixando-se a pena-base no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): não há agravantes ou atenuantes (súmula 231 do STJ). Terceira fase: reconhecido o furto privilegiado, nos termos do § 2º, do artigo 155, do Código Penal, reduzo a pena de dois terços, chegando-se a 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa. Ainda, substituo a pena de reclusão pela de detenção; Pena definitiva: 04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 03 (três) dias-multa. O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado. Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): será o aberto. Substituição por penas alternativas (art. 44, CP): cabível, pois atendidos os requisitos legais. Ante o exposto, condeno IGOR DANYEL DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, e § 2º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 03 (três) dias-multa, no piso legal mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que deverá ser fixada no juízo das execuções, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme regramento do artigo 46 e §§, do Código Penal. Tendo respondido ao processo em liberdade, assegura-se o direito de recorrer(em) na mesma condição. Réu isento de custas, pois lhe defiro a gratuidade. Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no valor máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão.

Com o trânsito em julgado: (i) comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); (ii) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; (iii) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; (iv) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 479, 479-A e 480 das NSCGJ. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Na sequência, pela acusação e pela defesa foi dito que não tinham interesse em recorrer da sentença. Após, pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a renúncia ao direito de recursos, transitando em julgado a sentença nesta data". Dispensada a assinatura do documento pelos demais participantes, em razão de ser o ato realizado de forma digital. Saem os presentes intimados. Nada Mais. Eu, CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, Escrevente Técnico Judiciário, M368331, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA